

Nr. 235 Kommissarische Besprechung im Reichsjustizministerium vom 8. Oktober 1935, 10 Uhr

R 3001/10228, Bl. 469–498 Protokollentwurf des RJuM

Beginn: 10:00

Ort: Reichsjustizministerium

[ENTWURF EINES NEUEN AKTIENGESETZES¹]

Den Vorsitz führte der Reichsminister der Justiz Dr. Gürtner.

I. Vorstand

a) Bestellung und Abberufung (§ 74)²

Der Berichterstatter³ führte aus, daß durch die Regelung des § 74 nur der bestehenden Praxis Rechnung getragen werde. Schon jetzt habe der Aufsichtsrat aufgrund der Satzung in den meisten Fällen das Recht, den Vorstand zu bestellen und zu entlassen. In Abs. 3 sei eine Einschränkung des Entlassungsrechts vorgesehen; der Aufsichtsrat könne die Bestellung nur widerrufen, wenn ein wichtiger Grund vorliege. Diese Fassung solle die Unabhängigkeit des Vorstandes stärken. Sie führe aber zu einer Rechtsunsicherheit, da die Frage des wichtigen Grundes bei der jetzigen Fassung von den Gerichten nachgeprüft werden könne. Es trete also bis zu dieser Entscheidung ein Schwebezustand ein. Es sei daher angezeigt, die Kannvorschrift in eine Sollvorschrift umzuändern. Abs. 3 wäre daher so zu fassen, daß der erste Satz bei dem Wort „widerrufen“ ende und sich daran folgender Satz anschließe: „der Aufsichtsrat soll nur widerrufen, wenn ein wichtiger Grund vorliegt“.

Die Anregung wurde allgemein befürwortet.

¹ Am 27. 7. 35 hatte das RJuM den „Entwurf eines Gesetzes über Aktiengesellschaften und Kommanditgesellschaften auf Aktien (Aktiengesetz)“ vorgelegt, der auf den Vorarbeiten des Aktienrechtsausschusses der ADR seit Herbst 1933 aufbaute; Druckexemplar: R 43 II/302a, unfol.; R 22/541, Bl. 377 ff.; vgl. auch APK II 3, Reg. Nr. 30646. Die Beratungen des ADR-Ausschusses, die hierbei zutage tretenden Zielkonflikte und die Aufstellung des Entwurfs sind eingehend referiert in: AKADEMIE FÜR DEUTSCHES RECHT I, S. XXV ff.; KOPPER S. 193–198. Zu der Besprechung hatte der RJuM mit Schreiben vom 12. 9. 35 (R 3001/10228, Bl. 405 f.) folgende Stellen eingeladen: StdF, RWiM, RFM, RAM, REM, RIM, RVM und RBkDir., ferner den Vorsitzenden des Aktienrechtsausschusses der ADR, Geh. Justizrat Gen.-Dir. Dr. Wilhelm Kißkalt, München, und den Vorsitzenden des Unterausschusses für Konzernrecht, Dir. Max Ebbecke, Berlin. In der Besprechung waren außer den letztgenannten u.a. anwesend (hs. Teilnehmerverzeichnis schlecht lesbar): Hitlers Wirtschaftsbeauftragter Keppler, als Vertreter der eingeladenen Ressorts MR Bayrhofer und Schwandt/RFM, MR Krücke/PrFM, MR Krauthausen und LaR Storck/RIM, Ref. Vorwerck/RAM, MR H.W. Quassowski/REM, RR Klopfer/StdF. – Aus dem 28seitigen Protokoll wird hier die Diskussion über die Paragraphen abgedruckt, an denen sich der Streit über die Ziele und Grenzen einer nationalsozialistischen Aktienrechtsreform vor allem entzündete (Führerprinzip, Kompetenzverteilung zwischen Vorstand, Aufsichtsrat und Hauptversammlung, Vertretung und Befugnisse des „anonymen“ Kapitals, Staatsaufsicht). Die Numerierung ist unsystematisch, sie wird wie in der Vorlage übernommen.

² Entwurf: „§ 74 – Bestellung und Abberufung des Vorstandes.“

(1) Die Mitglieder des Vorstandes werden vom Aufsichtsrat auf die Dauer von höchstens fünf Jahren bestellt. Eine wiederholte Bestellung ist zulässig. Eine juristische Person kann zum Mitglied des Vorstandes nicht bestellt werden. Diese Vorschriften gelten für den Anstellungsvertrag entsprechend.

(2) Werden mehrere Personen zu Mitgliedern des Vorstandes bestellt, so ernennt der Aufsichtsrat den Vorsitzenden des Vorstandes.

(3) Der Aufsichtsrat kann die Bestellung zum Mitglied des Vorstandes und die Ernennung zum Vorsitzenden des Vorstandes widerrufen, wenn ein wichtiger Grund vorliegt; ein solcher Grund ist insbesondere grobe Pflichtverletzung oder Unfähigkeit zur ordnungsmäßigen Geschäftsführung. Dies gilt auch für den von dem ersten Aufsichtsrat bestellten Vorstand.“

³ Wohl MR Leo Quassowski/RJuM, möglicherweise auch LGR Dr. Ernst Geßler/RJuM. Vertreter des RJuM in der Anwesenheitsliste nicht aufgeführt.

Der Wirtschaftsbeauftragte des Führers regte an, als weiteren wichtigen Grund zum Widerruf der Bestellung des Mißtrauensvotum der Hauptversammlung ausdrücklich aufzuführen, um hierdurch herrschsüchtige Vorstandsmitglieder ausschalten zu können.

Der Vorsitzende stimmte dem zu und regte folgende Fassung an: „ein solcher Grund liegt auch vor, wenn die Hauptversammlung die Abberufung des Vorstandes verlangt hat“. Zwar sei bereits nach der jetzigen Fassung des § 74 Abs. 3 in dem Mißtrauensvotum der Hauptversammlung ein wichtiger Grund zu sehen; eine Klarstellung sei aber immerhin erwünscht.

Geheimrat Kißkalt führte aus, es sei besser, diese Frage mit der Entlastung (§ 101)⁴ zu verbinden. In der Verweigerung der Entlastung liege ein wichtiger Grund.

Staatssekretär Schlegelberger wies darauf hin, daß die Verweigerung der Entlastung nicht notwendig ein Mißtrauensvotum darstelle, das zur Abberufung führen müsse. Die endgültige Fassung sei daher noch zu überlegen.

Das Reichsinnenministerium erhob Bedenken gegen die zeitliche Begrenzung der Bestellung im Abs. 1 des § 74. Bei gemischt-wirtschaftlichen Betrieben⁵ bestehe die Tendenz, die Vorstandsstellen den Beamtenstellungen anzugleichen, außerdem müsse es auch möglich sein, eine juristische Person zum Mitglied des Vorstandes zu bestellen. Dies hätten die Gemeinden schon in vielen Fällen getan.

Der Vorsitzende wies daraufhin, daß diese Betriebe keine Erwerbsgesellschaften seien, aber das Kleid der Aktiengesellschaft gebrauchten und damit der gleichen Rechtsform einen anderen wirtschaftlichen Inhalt geben. Für gemischt-wirtschaftliche Unternehmungen seien selbstverständlich Spezialrücksichten nötig. Ihre Regelung müsse in einem besonderen Kapitel oder unter Schaffung einer ganz neuen Rechtsreform erfolgen. Die Diskussion solle mit diesen Fragen nicht belastet werden; es solle nur jeweils bei den Gebieten, die anders zu regeln wären, ein Vorbehalt angekündigt werden.

Das Innenministerium erklärte sich mit dieser Behandlung einverstanden. Das Aktienrecht könne nach den gemischt-wirtschaftlichen Unternehmen nicht orientiert werden.

b) Entscheidungsbefugnis nach innen (§ 69)⁶

Der Berichterstatter führte aus: Abs. 1 entspreche dem Vorschlage der Akademie. Er behandle die Stellung des Vorstandes als Ganzes. Es solle hierdurch die Eigenverantwortlichkeit des Vorstandes herausgestellt werden. Abs. 2 behandle die Stellung der Vorstandsmitglieder untereinander und schreibe die alleinige Entscheidungsbefugnis des Vorsitzenden des Vorstandes nach innen vor. Von seiten der Wirtschaft sei hiergegen Widerspruch erhoben worden, weil die Wirtschaft zur Zeit noch nicht über geeignete Führerpersönlichkeiten verfüge. Die Vorschläge bewegten sich in zwei Richtungen:

– 1.

die Entscheidungsbefugnis des Vorsitzenden solle nicht zwingend gestaltet werden; vielmehr solle die Satzung auch das Kollegialprinzip zulassen können;

– 2.

das Gesetz solle von dem Kollegialsystem ausgehen und nur der Satzung gestatten, das monarchische Prinzip einzuführen.

⁴ Richtig: „§ 102 – Entlastung.“

(1) Die Hauptversammlung beschließt alljährlich in den ersten fünf Monaten des Geschäftsjahres über die Entlastung des Vorstandes und des Aufsichtsrats. Die Satzung kann eine andere Frist von nicht mehr als acht Monaten bestimmen.

(2) Der Vorstand hat den Jahresabschluß, den Geschäftsbericht und die Entscheidung über die Gewinnverteilung mit den Bemerkungen des Aufsichtsrats der Hauptversammlung zur Kenntnisnahme vorzulegen. [...]“

⁵ Als AG geführte Betriebe mit überwiegend öffentlichem Interesse, z. B. kommunale Energieversorgungsunternehmen.

⁶ „§ 69 – Führung der Aktiengesellschaft.“

(1) Der Vorstand ist der Führer der Aktiengesellschaft. Er hat unter eigener Verantwortung die Gesellschaft so zu leiten, wie das Wohl des Betriebes und seiner Gefolgschaft und der gemeine Nutzen von Volk und Reich es erfordern.

(2) Der Vorstand kann aus einer oder mehreren Personen bestehen. Besteht der Vorstand aus mehreren Personen, so ist der Vorsitzende des Vorstandes der Führer der Aktiengesellschaft. Er entscheidet bei Meinungsverschiedenheiten unter den Mitgliedern des Vorstandes.“

Es sei angezeigt, der ersten Richtung den Vorzug zu geben.

Das Reichswirtschaftsministerium erklärte: Die Übertragung des Führertums auf die Wirtschaft sei ein Unding. Dem Vorstand als Verwalter fremden Geldes könne nicht die schrankenlose Verfügung über die Aktiengesellschaft eingeräumt werden. Das politische Führertum liege auf einer ganz anderen Ebene. Im übrigen sei fast jeder größere Zusammenbruch auf eine Überspitzung des Führerprinzips zurückzuführen. Das letzte Zugeständnis, das gemacht werden könne, sei die vom Berichterstatter angegebene zweite Richtung. Es sei auch zweifelhaft, ob das Wort „Führer“ überhaupt angebracht sei.

Geheimrat Kißkalt schlug vor, in Abs. 1 das Wort „Führer“ nicht mehr zu verwenden. Im übrigen entspreche das Führerprinzip der nationalsozialistischen Weltanschauung. Die Gefahren seien nicht größer als bei den Gemeinden, bei denen der Leiter der Gemeinde die alleinige Entscheidungsbefugnis habe⁷. Es sei auch wohl keine Änderung nötig, da der Aufsichtsrat keinen Vorsitzenden des Vorstandes wählen brauche. Der Vorsitzende sei nach dem Gesetz keine zwingende Einrichtung.

Das Reichsfinanzministerium teilte die Bedenken des Reichswirtschaftsministeriums. Die Regelung müsse nachgiebig gestaltet werden. Der Vorsitzende könne höchstens zwingend herausgestellt und zum Leiter der Beratungen gemacht werden. Ob man im übrigen die erste oder die zweite von dem Berichterstatter vorgeschlagene Fassung wähle, sei eine taktische und politische Frage.

Der Vorsitzende wies darauf hin, daß nach dem Entwurf der Vorsitzende des Vorstandes unbedingt bestellt werden müsse; die übrigen Mitglieder seien nach dem monarchischen Prinzip des § 69 nur Berater des Vorsitzenden.

Der Wirtschaftsbeauftragte des Führers schloß sich im wesentlichen dem Reichswirtschaftsministerium an. Es sei kein Freund der Überspitzung des Führerprinzips. § 69 enthalte aber eine solche Überspitzung nicht. Die Entscheidungsbefugnis des Vorsitzenden käme nur bei „Meinungsverschiedenheiten“ zum Zuge. Das sei aber erforderlich, um die Gesellschaft handlungsfähig zu erhalten. Die Entscheidungsbefugnis sei nur gegeben, wenn innerhalb des Vorstandes unter den anderen Mitgliedern eine Meinungsverschiedenheit bestehe. Dagegen könne der Vorsitzende nicht seine Meinung gegenüber der Gesamtheit der übrigen Mitglieder durchsetzen. Der Vorsitzende käme nur dann mit seiner Meinung durch, wenn er mindestens ein anderes Mitglied auf seiner Seite habe.

Direktor Ebbecke führte aus, daß in der Praxis jedes Ressort selbständig arbeite. Das liege vor allem im Interesse eines qualifizierten Führernachwuchses. Meinungsverschiedenheiten träten nur in wichtigen Fragen auf. Diese müßte die Mehrheit entscheiden. Im übrigen entscheide in der Praxis nie der Paragraph, sondern der Mensch. Deshalb müsse das Gesetz möglichst nachgiebig gestaltet werden, damit die Praxis den genügenden Spielraum habe. Er setze sich für die vom Berichterstatter vorgeschlagene erste Regelung (satzungsmäßige Ausnahme) ein.

Der Vorsitzende stimmte dem zu. Wenn auch in der Praxis sich stets die wahre Führernatur durchsetzen werde, so müsse doch das Gesetz ein Bekenntnis ablegen.

Staatssekretär Schlegelberger stellte fest, daß der Vorsitzende des Vorstandes eine zwingende Einrichtung sei (vgl. § 74 Abs. 2⁸). Die Regelung selbst müsse eine gewisse Beweglichkeit aufweisen. Grundlage der Gesellschaft sei zunächst die Satzung. Wenn die Satzung nichts bestimme, so müsse das Gesetz ergänzend eingreifen.

Das Reichswirtschaftsministerium erklärte hierzu: Wenn der wahre Führer sich immer durchsetzen werde, dann könne das Gesetz von dem Kollegialprinzip ausgehen. Für ihn sei daher nur die zweite Alternative tragbar.

Der Wirtschaftsbeauftragte des Führers betonte nochmals, der Fall der „Meinungsverschiedenheiten“ müsse im Gesetz geregelt sein. Es dürfe nicht die Mehrheitsentscheidung eingeführt werden. Der Vorsitzende solle nur nicht gegen den Gesamtvorstand entscheiden. Diese Diktatur sei zu vermeiden.

⁷ Vgl. Dok. Nr. 79 Ziff. 1.

⁸ S. o. Anm. 2.

Geheimrat Kißkalt erklärte, daß ihm ein Fall, in dem diese Frage praktisch geworden sei, nicht bekannt sei. In den Vorstandssitzungen werde niemals abgestimmt. Er sei für die in § 69 Abs. 2 Satz 3 getroffene Regelung. Mit Paragraphen könne man der Omnipotenz eines herrschsüchtigen Vorstandsmitglieds nicht begegnen. Es genüge eine Änderung des § 74 Abs. 2 in dem Sinne, daß der Aufsichtsrat nicht verpflichtet sei, einen Vorsitzenden zu ernennen, sondern nur hierzu berechtigt sei. Bei Banken z.B. sei bisher kein Vorsitzender des Vorstandes ernannt worden. Der Aufsichtsrat könne auf die Person Rücksicht nehmen und im Einzelfall die geeignete Entscheidung treffen. Die Satzung könne dies nicht.

Der Vertreter des Stellvertreters des Führers stimmte den Ausführungen des Wirtschaftsbeauftragten des Führers zu. Man könne nicht alles den Satzungen überlassen. Ebenso wie in Abs. 1 müsse in Abs. 2 der verantwortliche Mann herausgestellt werden.

Der Wirtschaftsbeauftragte des Führers betonte nochmals die Notwendigkeit eines Vorsitzenden bei mehrgliedrigem Vorstand. Das Gesetz müsse einen Weg weisen, wie Meinungsverschiedenheiten zu klären seien. Es müsse eine entscheidende Instanz vorhanden sein.

Der Vorsitzende wies darauf hin, daß der Aufsichtsrat jederzeit die Bestellung des Vorsitzenden des Vorstandes widerrufen könne, wenn dieser im Gegensatz zu den anderen Mitgliedern stehe. Dies dürfe doch genügen.

Der Wirtschaftsbeauftragte des Führers begnügte sich mit diesem Hinweis.

Die Reichsbank schloß sich der Ansicht des Reichswirtschaftsministeriums an.

Der Vorsitzende stellte fest, daß eine Meinungsverschiedenheit zwischen dem Reichsjustizministerium einerseits und dem Reichswirtschaftsministerium, Reichsfinanzministerium und der Reichsbank andererseits vorliege. Nach seiner Ansicht müsse das Gesetz eine Aussage enthalten für den Konfliktfall. Die Gefahr eines zu herrschsüchtigen Vorstandsmitglieds sei durch § 74 gebannt.

Staatssekretär Schlegelberger erklärte: Es müsse der Gesellschaft frei bleiben, so oder so zu entscheiden. Von den Banken sei nur die Klausel der Satzung gewünscht; das Gesetz könne vom Führergrundsatz ausgehen. Auch er sei der Ansicht, daß sich das Gesetz zum Führergrundsatz bekennen müsse; diese Regelung greife ein, wenn die Satzung schweige.

Das Reichswirtschaftsministerium gab zu, daß für die Praxis die Regelung gleich sei. Präsident Schacht wolle aber prinzipiell nicht, daß das Führerprinzip ausdrücklich im Gesetz im Vordergrund stehe.

Der Wirtschaftsbeauftragte des Führers betonte, daß gerade das Kollegialprinzip bei Banken schädlich sei. Auch der Vorstand müsse den Aufsichtsrat einberufen können. Es müsse etwas für den Konfliktfall da sein.

c) Vertretung (§ 70)⁹

Der Berichterstatter führte aus, daß die Regelung der Vertretungsbefugnis in Abs. 1 dem § 69 Abs. 2 entsprechen müsse. Der Entwurf sehe das monarchische Prinzip vor und enthalte bereits die Zulässigkeit einer satzungsmäßigen Ausnahme, wie sie jetzt auch für § 69 in Aussicht genommen sei. Die Wirtschaft sei mit dieser Regelung einverstanden; es sei aber auch hier angeregt worden, die Regelung umzukehren und das Kollegialprinzip in den Vordergrund zu stellen. Zu Abs. 3 schlage er

⁹ „§ 70 – Vertretung der Aktiengesellschaft.

(1) Die Aktiengesellschaft wird durch den Vorstand gerichtlich und außergerichtlich vertreten.

(2) Besteht der Vorstand aus mehreren Personen, so ist, wenn die Satzung nichts anderes bestimmt, nur der Vorsitzende des Vorstandes zur Abgabe von Willenserklärungen, insbesondere zur Zeichnung des Vorstandes für die Gesellschaft befugt. Der Vorsitzende des Vorstandes kann einzelne Mitglieder des Vorstandes zur Vornahme bestimmter Geschäfte oder bestimmter Arten von Geschäften ermächtigen. Ist eine Willenserklärung der Gesellschaft gegenüber abzugeben, so genügt die Abgabe gegenüber einem Mitglied des Vorstandes.

(3) Die Satzung kann bestimmen, daß die Mitglieder des Vorstandes oder einzelne von ihnen in Gemeinschaft mit einem Prokuristen zur Vertretung der Gesellschaft befugt sein sollen; dies gilt nicht für den Vorsitzenden des Vorstandes. Die gleichen Anordnungen kann der Aufsichtsrat treffen, wenn die Satzung ihn hierzu ermächtigt. Die Vorschrift des Abs. 2 Satz 3 findet in diesen Fällen entsprechende Anwendung.“

vor, den zweiten Halbsatz in Satz 1 zu streichen. Mit dieser Vorschrift sei beabsichtigt gewesen, die Stellung des Vorsitzenden emporzuheben; tatsächlich führe sie aber zu einer Einschränkung seiner Vertretungsmacht, wenn der Vorstand aus 2 Personen bestehe und die Satzung das Kollegialprinzip eingeführt habe.

Das Reichsfinanzministerium erklärte sich hiermit einverstanden. Es solle nur klarer zum Ausdruck kommen, daß die Satzung das Kollegialprinzip einführen könne. § 70 müsse im übrigen das Spiegelbild zu § 69 sein.

Geheimrat Kißkalt tritt diesen Vorschlägen bei. Das Gemeinte sei durchaus brauchbar. Auch in Abs. 3 solle man es zulassen, daß der Vorsitzende zusammen mit einem Prokuristen handeln könne.

Staatssekretär Schlegelberger führte aus, daß bei einem mehrgliedrigen Vorstand folgende Möglichkeiten hinsichtlich der Vertretungsbefugnis bestehen sollten. Der Vorsitzende solle alleinzeichnungsberechtigt sein, neben ihm aber auch die anderen Vorstandsmitglieder, und zwar entweder in ihrer Gesamtheit oder einzelne von ihnen allein oder in Gemeinschaft mit einem Prokuristen. Die Satzung solle ferner zulassen können, daß der Vorsitzende an die Mitwirkung eines anderen Vorstandsmitglieds oder eines Prokuristen gebunden wird.

Das Reichswirtschaftsministerium wünschte als gesetzlichen Grundsatz wie in § 69 die Kollektivvertretung. Das monarchische Prinzip solle nur durch die Satzung eingeführt werden können.

[...]

1. e) Stimmrecht des Vorstandes (§ 114)¹⁰

Der Berichterstatter führte aus, daß dieses Stimmrecht Ersatz für das Mehrstimmrecht¹¹ sein solle. Letzteres sei schädlich, insbesondere da es auch gegen die Verwaltung ausgeübt werden könne. Das Stimmrecht sichere die Beständigkeit der Verwaltung. Der Einfluß der Aktionäre werde durch das Stimmrecht nicht geschwächt, da der Aufsichtsrat der Ausübung widersprechen könne. Von verschiedenen Seiten sei angeregt worden, das Stimmrecht bei der Wahl des Aufsichtsrats auszu-schließen. Der Vorstand könne nicht sein eigenes Kontrollorgan mitwählen. Er glaube, daß dieser Anregung zu entsprechen sei. Die Aktionäre müßten bei der Wahl ihres Repräsentanten, des Aufsichtsrats, allein sein.

Das Reichswirtschaftsministerium erklärte, daß es grundsätzlich ein entschiedener Gegner dieses Stimmrechts sei. Der Entwurf trage nur den bestehenden Aktiengesellschaften Rechnung. Er beachte aber nicht das Problem der Neugründung. Es bilde keinen Anreiz für Geldgeber, sondern schrecke sie im Gegenteil ab. Allenfalls könne das Stimmrecht so gestaltet werden, daß die Möglichkeit geschaffen wird, es durch die Satzung auszuschließen.

Das Reichsfinanzministerium erhob die gleichen Bedenken. Es führe zu einer Verwischung der Zuständigkeiten. Im ausländischen Recht sei es unbekannt. Es sei ferner unklar, ob auch Fragen der Geschäftsführung mit dem Stimmrecht des Vorstandes entschieden werden können (§ 101 Abs. 2)¹².

¹⁰ „§ 114 – Stimmrecht des Vorstandes.

(1) Der Vorstand hat ein eigenes Stimmrecht. Es entspricht einem Fünftel des den übrigen Versammlungsteilnehmern [sc. in der Hauptversammlung] insgesamt zustehenden Stimmrechts.

(2) Der Vorstand kann das Stimmrecht nicht ausüben, wenn der Aufsichtsrat widerspricht. Der Aufsichtsrat kann nicht widersprechen, wenn es sich um Beschlußfassungen über die Wahl von Mitgliedern des Aufsichtsrats oder über den Widerruf der Bestellung zum Mitgliede des Aufsichtsrats handelt.

(3) Der Vorstand hat kein Stimmrecht bei folgenden Beschlußfassungen: 1. über die Entlastung des Vorstandes und des Aufsichtsrats (§ 102), 2. über die Bestellung eines Prüfungsausschusses (§ 118), 3. über die Geltendmachung von Haftungsansprüchen (§ 121), 4. über den Verzicht auf Haftungsansprüche (§ 123).

(4) Minderheitsrechte können mit den Stimmen des Vorstandes nicht geltend gemacht werden.

(5) Im übrigen richten sich die Bedingungen und die Form der Ausübung des Stimmrechts nach der Satzung.“

¹¹ Mehrstimmrechtsaktien, deren Besitz ein mehrfaches Stimmrecht in der Hauptversammlung verlieh, wurden z. B. von Inhabern größerer Aktienpakete oder Daueraktionären gehalten. Vgl. u. Anm. 28.

¹² § 101 (2): „Über Fragen der Geschäftsführung kann die Hauptversammlung nur entscheiden, wenn der Vorstand es verlangt.“

Geheimrat Kißkalt erklärte: Bei Abstimmung über Fragen der Geschäftsführung werde der Vorstand wohl von dem Stimmrecht keinen Gebrauch machen. Im übrigen werde das ausländische Kapital nicht abgeschreckt. Neugründungen würden auf eine Person abgestellt, zu der man das Vertrauen habe, daß sie das Stimmrecht angemessen ausüben werde. Es sei vielmehr anzunehmen, daß das Stimmrecht des Vorstandes einen Anreiz zur Kapitalhergabe bilden werde, weil dadurch die Stetigkeit der Verwaltung gesichert werde.

Das Reichsinnenministerium wies darauf hin, daß das Stimmrecht des Vorstandes für gemischt-wirtschaftliche Betriebe sich nicht eigne. Sein Widerspruch würde entfallen, wenn man für diese Unternehmen eine Sonderregelung ins Auge fasse.

Direktor Ebbecke meinte, daß die Bedenken des Reichswirtschaftsministeriums nicht durchschlagend seien. Der notwendige Schutz der Mehrheit der Aktionäre wäre durch das Widerspruchsrecht des Aufsichtsrats gewährleistet. Die Wirtschaft begrüße es, daß der Vorstand in der Lage sei, in der Hauptversammlung mit denselben Mitteln wie die Aktionäre Stellung zu nehmen. Bei gut geleiteten Gesellschaften wirke § 114 anziehend.

Der Wirtschaftsbeauftragte des Führers erklärte, er lege keinen entscheidenden Wert auf das Stimmrecht des Vorstandes. Dagegen müßten die Mehrstimmrechtsaktien abgeschafft werden.

Die Reichsbank sprach sich gegen das Stimmrecht des Vorstandes und gegen die Mehrstimmrechtsaktien aus. Das Vorstandsstimmrecht könne Zufallsmehrheiten herbeiführen.

Staatssekretär Schlegelberger führte aus, er halte es für unvorstellbar, die Mehrstimmrechtsaktien abzuschaffen und das Stimmrecht des Vorstandes nicht einzuführen. Es würden der Hauptversammlung eine Fülle von Rechten verbleiben. Daher müsse die Stabilität der Verwaltung durch das Vorstandsstimmrecht gewährleistet werden.

Der Wirtschaftsbeauftragte des Führers erklärte, ihm komme es nur darauf an, die Herrschmöglichkeit des Kapitals auszuschalten und die Arbeit in den Vordergrund zu stehen.

Geheimrat Kißkalt hält die Ansicht des Wirtschaftsbeauftragten des Führers in dieser Form für befremdend. Bei Ablehnung beider Institute müßten Zufallsmehrheiten entstehen, was unbedingt zu vermeiden wäre.

Der Wirtschaftsbeauftragte des Führers meinte, daß das Vorstandsstimmrecht ein unvollkommenes Mittel sei, um der Arbeitsleistung das Übergewicht zu verschaffen. 20% seien nicht genügend, bei manchen Gesellschaften sei dieser Prozentsatz bedeutungslos.

Der Vorsitzende führte aus, die Grundfrage sei doch, ob der Vorstand überhaupt durch das Stimmrecht zu Worte kommen solle oder nicht.

Direktor Ebbecke schloß sich dem an. Nicht die Arithmetik sei das Entscheidende, sondern daß der Vorstand überhaupt ein Stimmrecht habe. Diese Stellung des Vorstands an sich sei für manchen Aktionär ausschlaggebend. Wolle die Mehrheit des Kapitals etwas anders, so genüge der Widerspruch des Aufsichtsrats.

Die weitere Erörterung wurde hierauf zurückgestellt bis zur Erledigung des *Bankenstimmrechts* 3 b) *bb*¹³.

Das Reichswirtschaftsministerium hält eine Ideallösung dieses Problems für undenkbar. Bei der Beseitigung des *Bankenstimmrechts*¹⁴ bliebe eine Fülle von Aktien unvertreten. Auf der anderen Seite sei nicht zu verkennen, daß die Banken mit Hilfe dieses Stimmrechts einen kapitalmäßig nicht

¹³ Vgl. u. 3 b aa).

¹⁴ Depotstimmrecht der Banken (Legitimationszession), geregelt in §113 (4) des Entwurfs: „Banken dürfen das Stimmrecht für Aktien, die ihnen nicht gehören, nur ausüben, wenn sie zur Ausübung des Stimmrechts schriftlich bevollmächtigt sind. Die Vollmacht muß einer bestimmten Bank erteilt werden und selbst oder in einer Anlage die Aktien bezeichnen, für die die Vollmacht zur Ausübung des Stimmrechts gewährt wird. Sie muß bei der Erteilung vollständig ausgefüllt sein; nur die Bezeichnung der Aktien kann der Bank überlassen werden. Die Vollmacht darf nicht mit anderen Erklärungen verbunden werden. Sie kann nur für einen Zeitraum von längstens fünfzehn Monaten erteilt werden und ist jederzeit widerruflich. Die Bank kann auf Grund der ihr erteilten Vollmacht nicht einer anderen Bank Vollmacht erteilen. Die Vollmacht oder eine Abschrift bleibt in der Verwahrung der Gesellschaft.“

gerechtfertigten Einfluß ausüben könnten. Bei Abwägung beider Übel sei das erstere das größere. Die Banken würden das Stimmrecht vernünftig ausüben. Zu beseitigen sei allein der Mißstand, daß der Aktionär nicht wisse, daß die Banken mit seinen Aktien stimmen würden. Deshalb sei eine Sonderurkunde für die Ermächtigung notwendig. Die Lösung des Entwurfs sei technisch fast unmöglich. Außerdem werde das Kapital durch den Zwang zur Offenlegung in der Präsenzliste abgeschreckt. Präsident Schacht trete daher für die Legitimationszession, die in einer Sonderurkunde enthalten sein müsse, ein. Der einmal gemachte Vorschlag, dem Vorstand die Stimmen der nicht vertretenen Aktionäre zu geben, sei unlogisch und führe zur dauernden Verschiebung der Mehrheiten.

Der Wirtschaftsbeauftragte des Führers war gleichfalls der Ansicht, daß eine Ideallösung nicht zu finden sei. Es sei auch nicht unbedingt nötig, die Publizität des Kapitals zu erzwingen. Man könne folgende Möglichkeiten in Betracht ziehen:

– 1.

zu verlangen, daß die Banken angeben müssen, wieviel eigene Aktien und wieviel fremde Aktien sie vertreten,

– 2.

Die Stimmen der nicht vertretenen Aktionäre könnten zwischen Vorstand und Bank geteilt werden,

– 3.

man könne die Stimmen der Banken der Höhe nach beschränken,

– 4.

man könne die Banken verpflichten, in dem Formular zur Vollmachtserteilung die Aktionäre darauf hinzuweisen, daß sie berechtigt seien, dem Vorstand oder der Bank oder einem beliebigen Dritten die Vollmacht zur Abstimmung zu erteilen,

– 5.

wenn ein Treuhänder der Wirtschaft bestehen würde, könne man diesem das Stimmrecht übertragen.

Geheimrat Kißkalt hielt die Regelung des Entwurfs nicht für technisch unmöglich. Die Prüfung der Vollmachten müsse allein etwas früher beginnen. Auf alle Fälle müsse man verlangen, daß die Banken nicht mit Kundenaktien einen überragenden Einfluß gewinnen. Deshalb sei die Angabe der Aktienherkunft wichtig. Ebenso müsse die Gesellschaft das Recht haben, die Vollmachten einzusehen, evtl. auch erst nach der Hauptversammlung.

Das Reichswirtschaftsministerium erklärte sich mit der getrennten Angabe der eigenen und der Kundenaktien durch die Banken einverstanden. Hinsichtlich der Rechtsbelehrung könne von den Banken nur verlangt werden, daß sie die Möglichkeit der Ermächtigung des Vorstandes erwähnten; nicht dagegen könne die Beifügung eines Formulars für die Ermächtigung des Vorstandes den Banken zugemutet werden.

Staatssekretär Schlegelberger führte aus, daß die Rechtsbelehrung den Banken durch den Kommissar für das Kreditwesen¹⁵ auferlegt werden könne. Mit dieser Regelung sei aber nicht das Vorstandsstimmrecht erledigt.

Das Reichsfinanzministerium trat aus steuerlichen Gründen dafür ein, daß die Banken in der Präsenzliste die Namen der von ihnen vertretenen Aktionäre angeben. Den Vorschlag, das Stimmrecht der nicht vertretenen Aktionäre auf den Vorstand zu übertragen, hielt es für durchaus beachtlich.

Direktor Ebbecke führte demgegenüber aus, daß, wenn dem Vorstand alle fehlenden Stimmen übertragen werden, er die alleinige Macht habe. Das sei unmöglich; das Schwergewicht müsse beim Aufsichtsrat liegen.

Das Reichswirtschaftsministerium wies gegenüber dem Zwang zur Offenlegung der einzelnen Kundenaktionäre darauf hin, daß eine solche Bestimmung im deutschen Recht sich auf die auslän-

¹⁵ „RKom. für das Bankgewerbe“, eingerichtet 1931, neu organisiert durch das *KreditwesenG* vom 5. 12. 34 (RGBl. I S. 1203); s. Dok. Nr. 38 Anm. 7.

dische Gesetzgebung nachteilig auswirken könne. Es würde dann der deutsche Charakter vieler getarnter deutscher Unternehmen im Ausland zu Tage treten. Die Übertragung der nichtvertretenen Stimmen auf den Vorstand hielt es vielleicht für möglich vorbehaltlich weiterer Nachprüfung.

Das Reichsfinanzministerium wies darauf hin, daß nicht notwendig der nicht vertretene Aktionär mit seinem Fernbleiben dem Vorstand das Vertrauen aussprechen wolle. Allenfalls könne man sagen, daß er Vertrauen zu der Gesellschaft in ihrer ganzen organischen Zusammensetzung habe.

Direktor Ebbecke wünschte nicht, daß die Gesellschaft das Recht erhalten soll, die Vollmachten einzusehen. Die Wirtschaftsgruppe des Bankgewerbes prüfe die Bankdepots; mit dieser Prüfung könne die Nachprüfung der rechtmäßigen Ausübung des Stimmrechts verbunden werden. Es sei nun einmal so, daß oft Stimmen nicht offen abgegeben werden könnten.

Der Wirtschaftsbeauftragte des Führers meinte, daß der Vorstand mit den Stimmen der nichtvertretenen Aktionäre auf keinen Fall für seine Entlastung stimmen dürfe.

Der Vorsitzende stellte abschließend fest, daß eine völlige Einigung nicht erzielt worden sei; daß aber zu erwägen sei, den Banken die Verpflichtung aufzuerlegen, den Bestand ihrer eigenen und den Bestand der Kundenaktien anzugeben und eine Rechtsbelehrung zu erteilen.

[...]

1 g) Feststellung des Jahresabschlusses [§ 124]

Der Berichterstatter trug die im Entwurf vorgesehene Regelung vor und regte an, in Abs. 3¹⁶ den Satz 2 zu streichen. Es solle damit vermieden werden, daß der Konflikt zwischen Vorstand und Aufsichtsrat offen zu Tage trete. Er wies auch darauf hin, daß das Reichswirtschaftsministerium wünsche, daß die Gewinnverteilung unbedingt der Entscheidung der Hauptversammlung unterstehen müsse.

Der Vorsitzende erklärte, daß Abs. 3 Satz 2 gestrichen werden müsse.

Das Reichswirtschaftsministerium vertrat die grundsätzliche Auffassung, daß die Hauptversammlung über den Jahresabschluß zu entscheiden habe. Es genüge daher die Streichung dieses Satzes nicht. Die Praxis werde sich über diese Bestimmung hinwegsetzen und den Gesetzgeber desavouieren. Die Gewinnverteilung müsse auf jeden Fall der Hauptversammlung verbleiben.

Geheimrat Kißkalt führte aus, daß die Stellung des Vorstandes verstärkt werden sollte. Er verstehe auch allein etwas von dem Jahresabschluß; die Aktionäre verständen davon nichts und wollten allenfalls mehr Dividende haben. Zur Wahrung der Rechte der Aktionäre sei der Aufsichtsrat, den die Hauptversammlung gewählt habe, berufen. Wenn die Hauptversammlung außerdem über die Entlastung zu entscheiden habe, so wären damit die genügenden Kautelen gegeben. Er selbst bedauere sogar die Streichung des § 124 Abs. 3 Satz 2. Die Anrufung der Hauptversammlung werde sehr oft aus mangelndem Verantwortungsbewußtsein erfolgen.

Das Reichsinnenministerium machte einen Vorbehalt für öffentliche Betriebe; es gehe nicht, daß der Vorstand, der die Sache privatwirtschaftlich ansehe, allein über die Gewinnverteilung, die die öffentlichen Interessen berühre, entscheide.

[...]

6. Mindestgrundkapital (§§ 7, 8)¹⁷

¹⁶ § 124 – Feststellung des Jahresabschlusses. Geschäftsbericht. Abs. 3 lautete: „Der Aufsichtsrat kann die Hauptversammlung zur Entscheidung anrufen. Er soll die Hauptversammlung nur anrufen, wenn zwischen ihm und dem Vorstand Meinungsverschiedenheiten über den Jahresabschluß oder die Gewinnverteilung bestehen. Zu diesem Zweck hat der Aufsichtsrat binnen eines Monats nach dem Zeitpunkt, zu dem ihm die Vorlagen zugegangen sind, den Vorstand aufzufordern, die Hauptversammlung einzuberufen. Der Vorstand hat der Aufforderung unverzüglich zu entsprechen. Die Hauptversammlung hat innerhalb der im § 102 Abs. 1 für die Beschlußfassung über die Entlastung bestimmten Frist stattzufinden.“ Zu § 102 (1) o. Anm. 4.

¹⁷ Nach § 7 des Entwurfs betrug der Mindestnennbetrag des Grundkapitals 500 000 RM. § 8 setzte den Mindestnennbetrag der Aktien auf 1000 RM fest.

Der Wirtschaftsbeauftragte des Führers trat dafür ein, daß bei dem Mindestgrundkapital der Reichsjustizminister ermächtigt werde, Ausnahmen zuzulassen.

Das Reichswirtschaftsministerium bat, eine evtl. Ermächtigung nicht allgemein zu fassen, sondern sie durch Richtlinien zu umreißen, evtl. zu sagen: bei Vorliegen öffentlichen Interesses.

7. Einmanngesellschaft (§198 Abs. 1 Nr. 5)¹⁸

Direktor Ebbecke führte aus, daß die Einmanngesellschaft unbedingt nötig sei. Die im Entwurf vorgesehene Ausnahme genüge nicht. Es blieben auch genügend Wege, die Bestimmung zu umgehen. Da bei einem Grundkapital von 500 000 der Hauptgrund für das Verbot, nämlich die Vermeidung kleiner Schiebergesellschaften, entfalle, schlage er die Streichung dieser Vorschrift vor.

Geheimrat Kißkalt und *Staatssekretär Schlegelberger* schlossen sich den Ausführungen an.

Der Vorsitzende erklärte, daß die Bestimmung gestrichen werde.

Bedingte Kapitalerhöhung, §§ 157ff.

Das Reichsfinanzministerium erklärte, mit der Wandelschuldverschreibung¹⁹ sei ein Rentenwert mit dem Recht auf Umtausch in Sachwerte geschaffen. Hierin liege der große Anreiz. Die öffentliche Hand könne solche Institute nicht zur Verfügung stellen. Es bestehe daher die Gefahr, daß der Kapitalmarkt der öffentlichen Hand verschlossen werde. Der Markt sei aber im Gegenteil wegen der dringenden Kapitalbedürfnisse des Reichs diesem allein vorzubehalten. Wenn auch eine Genehmigung für die Ausgabe der Wandelschuldverschreibung vorgesehen sei, so sei doch ausschlaggebend die grundsätzliche Regelung des Gesetzes.

Staatssekretär Schlegelberger führte aus, daß diese Art der Kapitalbeschaffung bereits eine Tatsache sei, mit der man rechnen müsse. Der Gesetzgeber wolle sie nunmehr erschweren. Bringe man überhaupt keine Bestimmung, so erhebe sich die Frage, wie man sich mit der geschichtlich gewordenen Tatsache abfinden wolle.

Die Reichsbank sprach sich gegen die Wandelschuldverschreibungen aus. Eine Sachwertpsychose würde die Folge sein.

Geheimrat Kißkalt meinte, daß die Widersprüche allein darauf beruhen, daß diese Einrichtung zu gut sei. Man müsse auch einmal an andere Zeiten denken, in denen genügend Kapital vorhanden sei. Bringe man jetzt keine Bestimmungen, so müsse das Aktienrecht noch zu dem Problem Stellung nehmen und evtl. klären, wie Umgehungsformen zu verhindern seien und wie man sich mit den bereits vorhandenen Wandelschuldverschreibungen abfinde.

Direktor Ebbecke setzt sich für die Wandelschuldverschreibungen ein.

Der Wirtschaftsbeauftragte des Führers erklärte, er sei kein Freund der Wandelschuldverschreibungen.

¹⁸ § 198 listete die Auflösungsgründe einer AG auf:

„(1) Die Aktiengesellschaft wird aufgelöst: [...] 5. durch rechtskräftigen Beschluß des Gerichts. Das Gericht hat die Auflösung zu beschließen, wenn alle Aktien in einer Hand vereinigt sind. Als Vereinigung aller Aktien in einer Hand gilt es auch, wenn die Aktien mehreren für Rechnung einer Person gehören. Das Gericht kann von der Auflösung absehen, wenn überwiegende wirtschaftliche Gründe das Fortbestehen des Unternehmens als Aktiengesellschaft rechtfertigen. Der Vorstand hat die Vereinigung aller Aktien dem Gericht anzuzeigen.“

¹⁹ Wertpapiere, die als Obligationen (Schuldverschreibungen) in den Verkehr gebracht werden, bei denen aber der Zeichner die Möglichkeit erhält, sie innerhalb einer bestimmten Frist in Aktien umzutauschen. Im Aktienrechtsausschuß war lange umstritten gewesen, ob ihre Ausgabe an die Zustimmung der Hauptversammlung gebunden sein sollte, nachdem es sich dem Wesen nach um eine Kapitalerhöhung handelte; s. AKADEMIE FÜR DEUTSCHES RECHT, S. 229 f., 503. – § 171 (1) des Entwurfs lautete im Entwurf: „Die Ausgabe von Wandelschuldverschreibungen oder von Schuldverschreibungen, bei denen die Rechte der Gläubiger mit den den Aktionären jeweils gebührenden Anteilen am Gewinn in Verbindung gebracht werden (Gewinnschuldverschreibungen), ist nur auf Grund eines Beschlusses der Hauptversammlung zulässig. Der Beschluß bedarf einer Mehrheit, die mindestens drei Viertel der abgegebenen Stimmen umfaßt. Die Satzung kann diese Mehrheit durch eine andere ersetzen und noch andere Erfordernisse aufstellen.“

Die Reichsbank wies darauf hin, daß die Genehmigungspflicht nur vom Standpunkt des Anleihstockgesetzes²⁰ bestehe; sie reiche daher für ein Verbot in der jetzigen Zeit nicht aus.

Das Reichsfinanzministerium erklärte nochmals, es sei grundsätzlich gegen die Wandelschuldverschreibungen. Es führe zu einer Verwischung der Sachlage. Der Gläubiger könne ohne Reugeld in die Sachwerte flüchten, während er sonst bei einem Verkauf seiner Rentenpapiere Reugeld in Gestalt des Kursverlustes zahlen müsse.

Die Reichsbank forderte ein Verbot der Wandelschuldverschreibungen. Sie seien nur ein Behelf für Notzeiten. In normalen Zeiten werde von ihnen kein Gebrauch gemacht.

Direktor Ebbecke wies darauf hin, daß die Wandelschuldverschreibungen auch in normalen Zeiten zu rechtfertigen seien. Gerade bei einem neuen Unternehmen seien sie für die Kapitalbeschaffung in der Anlaufzeit unbedingt wünschenswert.

Das Reichsfinanzministerium meinte, daß der Anreiz nur darin bestehe, daß die Wandelschuldverschreibung das steuerpflichtige Vermögen mindere. Fülle dieser Anreiz weg, dann werde sich zeigen, daß ein wirtschaftliches Bedürfnis für sie nicht mehr bestehe.

Der Vorsitzende betonte, es handle sich um die grundsätzliche Frage, ob die Wandelschuldverschreibungen zu verbieten seien oder zuzulassen. Für die augenblickliche Zeit könne man andere Sicherungsmaßnahmen (Genehmigungspflicht oder späteres Inkrafttreten) vorsehen.

Das Reichswirtschaftsministerium war mit den Ausführungen des Vorsitzenden einverstanden und trat für die Beibehaltung der Wandelschuldverschreibungen ein.

Die Reichsbank und das Reichsfinanzministerium behielten sich dann ihre endgültige Stellungnahme vor.

2. Aufsichtsrat (§§ 85, 87)²¹

Geheimrat Kißkalt führte aus, der jetzige Aufsichtsrat sei eine Farce, allenfalls habe er eine dekorative Aufgabe. Nach dem Gesetz und auch nach dem Entwurf sei er aber Überwachungsorgan. Zur Erfüllung dieses Zwecks sei nur eine kleine Zahl von Mitgliedern geeignet. Höchstens 7 Mitglieder, nur in diesem intimen Kreis sei eine offene Aussprache möglich. Zur Erhaltung geschäftlicher Beziehungen und Informationen sei der Beirat das gegebene Organ.

Das Reichswirtschaftsministerium führte aus, der Aufsichtsrat habe in der Praxis auch die Aufgabe der Herstellung und Erhaltung von Geschäftsverbindungen. Für gewisse Arten von Gesellschaften seien jedoch mindestens 30 Mitglieder nötig. Präsident Schacht habe an sich die Regelung des Entwurfs gebilligt. Der Aufsichtsrat dürfe nur Kontrollorgan sein, daneben dürfe das Beiratssystem nicht gestattet sein.

Geheimrat Kißkalt wies auf § 93 hin, durch den ein arbeitsfähiger Ausschuß abgeschafft werde²².

Staatssekretär Schlegelberger sprach sich gegen Organe aus, deren Zuständigkeit im Gesetz nicht vorgesehen sei. Es handle sich hier um eine Überzeugungsfrage.

²⁰ Vom 4. 12. 34 (RGBl. I S. 1222); s. Dok. Nrr. 52, 53 P. 15.

²¹ „§ 85 – Zusammensetzung des Aufsichtsrats.“

(1) Der Aufsichtsrat besteht aus drei Mitgliedern. Die Satzung kann eine höhere Zahl festsetzen. Die Höchstzahl der Mitglieder des Aufsichtsrats beträgt bei Gesellschaften mit einem Grundkapital bis zu 3 000 000 RM sieben, von mehr als 3000 000 RM zwölf, von mehr als 20 000 000 RM zwanzig.

(2) Eine juristische Person kann nicht Mitglied des Aufsichtsrats sein. Mitglied kann ferner nicht sein, wer bereits in zwanzig Aktiengesellschaften oder Kommanditgesellschaften auf Aktien Mitglied des Aufsichtsrats ist.“

Wortlaut von § 87 s. u. Anm. 26.

²² „§ 93 – Teilnahme von Mitgliedern des Aufsichtsrats an Ausschußsitzungen.“

(1) Jedes Mitglied des Aufsichtsrats kann an den Sitzungen der vom Aufsichtsrat bestellten Ausschüsse teilnehmen und in ihnen das Wort ergreifen. Von den Sitzungen der Ausschüsse sind alle Mitglieder des Aufsichtsrats zu benachrichtigen.

(2) Der Aufsichtsrat kann die Teilnahme der nicht zum Ausschuß gehörenden Mitglieder an den Sitzungen des Ausschusses versagen, soweit das Wohl der Gesellschaft oder eines beteiligten Unternehmens oder der gemeine Nutzen von Volk und Reich es erfordert.“

Geheimrat Kißkalt betonte, daß ein Organ, was nur zu beraten habe, nicht verantwortlich sein brauche. Es müsse eine reinliche Scheidung zu den echten Aufsichtsratsmitgliedern gezogen werden.

Der Wirtschaftsbeauftragte des Führers führte aus, die Partei würde eine so große Zahl von Aufsichtsratsmitgliedern und von bezahlten Beiräten nicht begreifen können. Er sei für höchstens 12 Mitglieder. Ein wahres Aufsichtsratsmitglied dürfe nur Ersatz seiner Auslagen empfangen. Das wäre das Idealbild der Zukunft. Die Beiräte seien eine private Angelegenheit der Gesellschaft; eine Regelung im Gesetz sei unnötig.

Das Reichsinnenministerium machte einen Vorbehalt. Bei gemischt-wirtschaftlichen Unternehmen könne man auch nicht auf Beiräte verzichten. Es müsse satzungsmäßig möglich sein.

Der Vorsitzende stellte fest, daß über die Grundauffassung hinsichtlich der Tätigkeit des Aufsichtsrats Einigkeit bestehe. Die Zahl sei streitig. Es müsse der Satzung überlassen werden, Beiräte als Ratgeber einzuführen.

Der Wirtschaftsbeauftragte des Führers regte an, es müsse ein Regierungskommissar in den Aufsichtsrat entsandt werden können, wenn das öffentliche Interesse es erfordere.

Staatssekretär Schlegelberger meinte, daß die Entsendung eines Kommissars bereits nach § 281 des Entwurfs zulässig sei²³.

Geheimrat Kißkalt trat dieser Auffassung bei und wünschte, daß auch der Vorstand den Aufsichtsrat einberufen könne (§ 92)²⁴.

Der Wirtschaftsbeauftragte des Führers meinte, der Vorsitzende des Aufsichtsrats solle auch Vorstandsmitglied sein.

Staatssekretär Schlegelberger wies auf § 89 Abs. 2 hin, wonach die Funktionen des Aufsichtsrats und des Vorstands grundsätzlich unvereinbar seien. Würde man dem Vorschlage des Wirtschaftsbeauftragten folgen, so müsse man das ganze System ändern.

Der Vorsitzende äußerte ebenfalls Bedenken gegen die Zulassung einer solchen Personalunion. Das Geschäftsführungsrecht und die Leitung dürfe nicht mit der Kontrolle zusammenfallen.

Direktor Ebbecke regte an, daß auch der Aufsichtsrat nach § 94 Abs. 5²⁵ seine Mitwirkung bei der Geschäftsführung bestimmen könne.

[...]

Entsendungsrecht (§ 87)²⁶

²³ „§ 281 – Wahrung des Gemeinwohls durch den Staat.

(1) Gefährdet eine Aktiengesellschaft das Gemeinwohl, insbesondere durch ein Verhalten ihrer Organe, das gröblich gegen das Gesetz oder gegen die Grundsätze verantwortungsbewußter Wirtschaftsführung verstößt, so kann das Reichswirtschaftsgericht auf Antrag des Reichswirtschaftsministers die Gesellschaft auflösen.

(2) In dringenden Fällen kann der Reichswirtschaftsminister oder auf seinen Antrag das Reichswirtschaftsgericht vor der Entscheidung über die Auflösung die erforderlichen einstweiligen Anordnungen treffen. [...]

²⁴ § 92 (1) des Entwurfs beschränkte das Recht zur Einberufung des Aufsichtsrats auf dessen Vorsitzenden.

²⁵ § 94 (5): „Maßnahmen der Geschäftsführung können dem Aufsichtsrat nicht übertragen werden. Die Satzung kann jedoch bestimmen, daß bestimmte Arten von Geschäften nur mit seiner Zustimmung vorgenommen werden sollen.“

²⁶ „§ 87 – Entsendung von Mitgliedern in den Aufsichtsrat.

(1) Die Satzung kann bestimmten Aktionären oder den jeweiligen Inhabern bestimmter Aktien das Recht einräumen, Mitglieder in den Aufsichtsrat zu entsenden. Die Gesamtzahl der entsandten Mitglieder darf den dritten Teil der Gesamtzahl aller Mitglieder des Aufsichtsrats nicht übersteigen.

(2) Das Entsendungsrecht kann nur den Inhabern solcher Aktien eingeräumt werden, die auf Namen lauten und deren Übertragung an die Zustimmung der Gesellschaft gebunden ist.

(3) Die Aktien, deren Inhabern das Entsendungsrecht zusteht, gelten nicht als eine besondere Gattung.

(4) Die in den Aufsichtsrat entsandten Mitglieder können von den zur Entsendung Berechtigten jederzeit abberufen und durch andere Personen ersetzt werden. Liegt in der Person eines in den Aufsichtsrat entsandten Mitglieds ein wichtiger Grund vor, so kann auf Antrag einer Minderheit, deren Anteile zusammen den zehnten Teil des Grundkapitals erreichen, das Gericht das Mitglied des Aufsichtsrats abberufen.

(5) Sind die in der Satzung bestimmten Voraussetzungen für das Entsendungsrecht fortgefallen, so kann die Hauptversammlung das entsandte Mitglied des Aufsichtsrats abberufen.“

Das Reichswirtschaftsministerium führte aus, daß kein Anlaß bestehe, gewöhnlichen Aktionären ein Entsendungsrecht einzuräumen. Es käme wohl nur für die öffentliche Hand in Betracht.

Geheimrat Kißkalt und Direktor Ebbecke erklärten, daß an dem Entsendungsrecht außer bei Versorgungsbetrieben kein Interesse bestehe. Es könne aber wesentlich werden bei Gesellschaften mit großem ausländischen Kapital. Deshalb solle die Bestimmung aufrechterhalten bleiben.

3b aa) Stimmrecht

Der Vorsitzende sprach sich für den Grundgedanken des Vorstandsstimmrechts aus²⁷.

Das Reichswirtschaftsministerium wünschte die Abschaffung der Mehrstimmrechtsaktien und zwar auch bei Überfremdung. Das Ausland sei zwar nicht als Kreditgeber, jedoch als Aktionär tragbar. Ausnahmen seien nur für gewisse Gesellschaften vorzusehen, bei denen die öffentliche Hand beteiligt sei. In § 12²⁸ sei daher eine Ermächtigung für den Reichswirtschaftsminister vorzusehen, nach der er Ausnahme für gewisse Gruppen zulassen könne.

Geheimrat Kißkalt trat nachdrücklichst für die Abschaffung der Mehrstimmrechtsaktien und für Einführung des Vorstandsstimmrechts ein.

Das Reichsinnenministerium betonte, daß es bei der Abschaffung der Mehrstimmrechtsaktien 2 Wege gebe: 1) den vom Reichswirtschaftsministerium vorgeschlagenen Weg, 2) könne man bestimmen, daß bei bestimmten Gesellschaften die vorhandenen Mehrstimmrechtsaktien bleiben und nur neue nicht mehr eingeführt werden dürfen. Die Zahl der in Betracht kommenden Gesellschaften werde gering sein. Ein solches Aussterben sei im Interesse der Einheitlichkeit zu begrüßen.

Direktor Ebbecke trat für den 2. Weg ein.

Die Reichsbank behielt sich die endgültige Stellungnahme zum Vorstandsstimmrecht vor.

Der Wirtschaftsbeauftragte des Führers erklärte, daß er nicht gegen das Stimmrecht sei; er sei aber von ihm nicht begeistert, da es nur ein unvollkommenes Mittel zur Herstellung der von ihm gewünschten Wirtschaftsform sei.

Das Reichswirtschaftsministerium bat die Frage des satzungsmäßigen Ausschlusses dieses Stimmrechts nochmals zu erwägen.

Der Staatssekretär Schlegelberger wies darauf hin, daß der Widerspruch des Aufsichtsrats ein viel besseres Korrektiv sei, als die starre Satzung.

Das Reichswirtschaftsministerium führte aus, daß der Grundgedanke dieses Stimmrechts, die Gegenüberstellung von Arbeit und Kapital, nur bei vorhandenen Gesellschaften zum Zuge komme, nicht aber bei Neugründungen.

Direktor Ebbecke erklärte, daß das Stimmrecht des Vorstandes auf keinen Fall abdingbar gemacht werden dürfe. Sonst habe das Kapital das alleinige Übergewicht. Bei einer Neugründung sei das Kapital in festen Händen, so daß der Vorstand durch das Widerspruchsrecht des Aufsichtsrats gebunden sei. Später trete dann seine Arbeitsleistung ein.

Geheimrat Kißkalt betonte, daß oft auch der spätere Vorstand die Idee der Gründung habe, so daß von Anfang an sein Stimmrecht begründet sei.

Das Reichsfinanzministerium behielt sich die endgültige Stellungnahme vor.

Der Vorsitzende schließt die Beratungen mit einem Dank für die geleistete Mitarbeit der beteiligten Dienststellen²⁹.

²⁷ Vgl. o. zu Anm. 10.

²⁸ „§ 12 – Stimmrecht. Keine Mehrstimmrechtsaktien.“

(1) Jede Aktie gewährt das Stimmrecht. Vorzugsaktien können nach den Vorschriften dieses Gesetzes als Aktien ohne Stimmrecht ausgegeben werden.

(2) Mehrstimmrechtsaktien sind unzulässig.“

²⁹ Zum Fortgang: Am 10. 10. 35 bat Gürtner Schacht um eine persönliche Aussprache über die noch offenen Fragen des GesEntw. Diese fand gelegentlich der Kabinettsitzung am 18. 10. statt und führte zu einem weitgehenden Übereinkommen, das Gürtner in einem Schreiben vom 21. 10. unter Übersendung einer Neufassung des Entwurfs festhielt (R 22/541, Bl. 529 f.): In § 69 war der Ausdruck „Führer der Aktiengesellschaft“ zugunsten des Kollegialprinzips gefallen; der Aufsichtsrat konnte nun mit Genehmi-

gung des RWiM bis zu 30 Personen umfassen (§85); das Bankenstimmrecht in § 113 (4) wurde unzweifelhaft wiederhergestellt; in § 114 wurde ein unbedingtes Widerspruchsrecht des Aufsichtsrats gegen das Stimmrecht des Vorstands fixiert, desgleichen in § 124 (3) sichergestellt, daß der Aufsichtsrat gegenüber der Bilanzfeststellung durch den Vorstand in allen Fällen und unter allen Umständen die Entscheidung der Hauptversammlung anrufen konnte; die Ausgabe von Wandelschuldverschreibungen sollte bis auf weiteres der Genehmigung des RWiM und RFM bedürfen; schließlich fiel auch das Verbot der Einmanngesellschaft in § 198 Nr. 5 weg. R 3001/10228, Bl. 499, 507 f.

Am 30. 11. 35 sprach Schacht auf der 9. Vollsitzung der ADR zu Berlin über „Die deutsche Aktienrechtsreform“ (Broschüre in: R 2501/6993, Bl. 33–44; Auszüge zit. in: AKADEMIE FÜR DEUTSCHES RECHT, S. XXXIV ff.). Die Rede trug wesentlich zu einer Versachlichung der Diskussion bei, indem sie die gängigen NS-Aversionen gegen Kapitalismus und Kapitalakkumulation durch Hervorhebung des volkswirtschaftlichen Wertes der Aktiengesellschaften konterkarierte, und bestimmte insofern maßgeblich den weiteren Gang der Verhandlungen. In der Folge wurden am Entwurf von 1935 nur mehr zwei wichtigere Änderungen vorgenommen: Der völlige Wegfall des Vorstandsstimmrechts (§ 114) auf Intervention auch des RIM und RVM sowie die Beibehaltung von Mehrstimmrechtsaktien mit ministerieller Genehmigung; vgl. AKADEMIE FÜR DEUTSCHES RECHT, S. XLIII. – Fortgang s. Folgeband, Dok. vom 31. 10. 36.

Zitierhinweis

Nr. 235 Kommissarische Besprechung im Reichsjustizministerium vom 8. Oktober 1935, 10 Uhr in: Akten der Reichskanzlei. Regierung Hitler 1933-1945, Band II/1934/35, bearb. von Friedrich Hartmannsgruber (Digitale Fassung, hrsg. von dem Präsidenten und dem Sekretar der Historischen Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften und für das Bundesarchiv von Michael Hollmann).

<https://aktenreichskanzlei.bundesarchiv.de/dokumente/arh02d235>